

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 자신이 소유한 농지를 을에게 매도하고, 을은 그 농지에 대해 농어촌정비사업을 시행하기로 하였습니다. 을은 정비사업을 통해 일부 토지의 경계를 변경하고자 하였고, 이 과정에서 토지의 이동이 발생하게 되었습니다. 사업이 완료된 후 을은 그 지역의 기존 지정이 해제될 수 있는지를 궁금해 하였습니다.

【질문】 을의 농어촌정비사업 시행으로 토지의 이동이 있는 경우 을은 누구에게 신고하여야 하며, 이러한 사업 시행이 완료된 경우 그 지역의 지정은 해제되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

농어촌정비사업 시행으로 토지 이동이 발생한 경우 사업 시행자는 시장 또는 군수에게 신고해야 합니다. 사업이 완료된 날에는 해당 지역이나 지구의 지정이 해제된 것으로 법적으로 봅니다. 따라서 을은 사업 완료 시점에 해당 지역의 지정이 자동으로 해제됨을 알 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 농어촌정비법 제 121 조(토지 이동의 신청 특례) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 121 조(토지 이동의 신청 특례)

① 환지 처분에 뒤따라 생기는 토지 이동(異動) 등에 관하여는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제 78 조부터 제 81 조까지의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 농어촌정비사업의 시행자는 환지 처분이 뒤따르는 농어촌정비사업에 관한 공사를 시행하는 경우에는 그 공사 준공 후 지체 없이 확정측량을 하고 분할 절차를 밟아야 하며, 토지분할에 관하여는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제 26 조를 적용한다.

② 농어촌정비사업의 시행으로 토지의 이동이 있는 때에는 그 정비사업의 시행자가 시장·군수에게 신고하여야 한다.

• 해설: 농어촌정비사업 시행으로 토지 이동이 있을 때 시행자는 시장이나 군수에게 신고해야 합니다. 이 조항은 토지 경계 변경 등 물리적 이동 발생 시 행정관청에 사실을 알리는 의무를 규정합니다.

▶ 농어촌정비법 제 117 조(지정 해제) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 117 조(지정 해제)

① 지역·지구등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날의 다음 날에 해제된 것으로 본다.

1. 제 101 조에 따른 마을정비구역이 지정·고시된 날부터 1 년이 되는 날까지 제 59 조에 따른 생활환경정비사업 시행계획 승인을 신청하지 아니하는 경우에는 1 년이 되는 날
2. 제 82 조에 따른 농어촌 관광휴양단지와 제 94 조에 따른 한계농지등 정비지구의 고시가 있는 날부터 2

년이 되는 날까지 사업 시행을 하지 아니하는 경우에는 2 년이 되는 날

3. 지역·지구등에서의 해당 사업이 완료된 날

② 제 1 항제 1 호에 따라 마을정비구역의 지정이 해제된 경우로서 제 106 조제 1 항 각 호에 따른 지정·결정·확정 등이 있으면 해당 마을정비구역 지정 전의 상태로 환원 또는 폐지된 것으로 본다.

③ 지역·지구등의 지정권자는 제 1 항에 따라 지역·지구등의 지정이 해제되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 고시하고 관계 행정기관의 장에게 통보하여야 하며, 시장·군수·구청장은 관계 서류를 일반인에게 열람하도록 하여야 한다. 이 경우 해제에 따른 지형도면 고시, 주민 의견 청취 등에 관하여는 「토지이용규제 기본법」 제 8 조에 따른다.

• **해설:** 지역이나 지구 등의 지정은 해당 사업이 완료된 날에 해제된 것으로 봅니다. 이 규정은 사업이 끝난 시점을 기준으로 지정 효력이 소멸함을 명확히 하여 행정 절차를 종결시킵니다.

【결론】

을은 농어촌정비사업으로 인한 토지 이동 사실을 시장 또는 군수에게 신고해야 할 의무가 있습니다. 사업이 완료되면 해당 지역의 지정은 법적으로 해제되므로 별도의 해제 신청 절차는 필요하지 않습니다. 을은 사업 완료일을 기준으로 지정 해제 효과를 인정받을 수 있습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증